

1001519-41.2022.8.26.0157

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: GUSTAVO HENRICHES FAVERO

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... foi vítima de acusação caluniosa de ROUBO MAJORADO por parte dos réus; b) passou por situação vexatória ao ter que provar não ter nenhum envolvimento com o crime; c) foi obrigada a contratar advogado para lhe acompanhar até a delegacia; d) o inquérito criminal foi arquivado. Requer a condenação dos requerida em indenização por danos morais e materiais.

Junta documentos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

4ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão - SP - cep 11500-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001519-41.2022.8.26.0157 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001519-41.2022.8.26.0157

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Rose Mary Oliveira Silva

Requerido:

Joao Vicente da Silva e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO HENRICHES FAVERO

Vistos.

Trata-se de ação condenatória proposta por ROSE MARY OLIVEIRA SILVA, face de JOAO VICENTE DA SILVA, IRENO PORTELA DE OLIVEIRA, FABIO DE OLIVEIRA, RENAILDO LEAL e JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA .

Narra a parte autora (fls. 01-11), em sua causa de pedir remota (art. 319, inc. III do CPC) que: a) foi vítima de acusação caluniosa de ROUBO MAJORADO por parte dos réus; b) passou por situação vexatória ao ter que provar não ter nenhum envolvimento com o crime; c) foi obrigada a contratar advogado para lhe acompanhar até a delegacia; d) o inquérito criminal foi arquivado. Requer a condenação dos requerida em indenização por danos morais e materiais.

Junta documentos (fls. 12-58).

À fl.59 decisão de admissibilidade da demanda deferindo o benefício da justiça gratuita.

Citados, os requeridos apresentaram resposta escrita em forma de contestação (fls. 109-117). Preliminarmente, alegam a inépcia da inicial. No mérito, aduzem, em apertada síntese, que: a) não há qualquer acusação feita pelos Réus em desfavor da requerente ou a seu filho; b) foi a testemunha Michael Rodrigo Chagas quem informou

aos policiais à placa do veículo supostamente envolvido no crime. Pugna pela improcedência dos pedidos.

Junta documentos (fls.118-135).

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes quedaram-se inertes.

Réplica às fls.146-150.

Eis o breve relato do necessário.

Fundamento e decido.

Compete ao magistrado velar pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII da CRFB), dirigindo formalmente a demanda (art. 139, inc. II do CPC) para a rápida e integral resolução do litígio (art. 4º do CPC) e indeferindo diligências protelatórias (art. 139, inc. III e art. 370, parágrafo único do CPC). Assim, como destinatário final – embora não único – das provas (art. 371 do CPC), verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, sendo o caso de julgamento imediato (art. 355, inc. I do CPC) com o escopo de privilegiar a efetividade (nesse sentido: BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. 2. ed. São Paulo: Malheiros, p. 32/34).

Acrescento que "a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (STF - RE 101.171-8-SP). Com efeito, "presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder". (STJ - 4ª Turma - REsp 2.832, Rel.Ministro Sálvio de Figueiredo).

Na lição de Marcelo José Magalhães Bonício, "a fase instrutória do processo costuma ser mais longa do que o necessário, servindo muito mais aos propósitos protelatórios das partes do que ao descobrimento da verdade. A excessiva complacência dos juízes, temerosos em indeferir o requerimento de produção de provas, contribui sensivelmente para agravar esta situação [...] Exatamente neste ponto encontra-se a primeira possibilidade de utilização do princípio da proporcionalidade no campo das provas" (In: Proporcionalidade e processo: a garantia constitucional da proporcionalidade, a legitimação do processo civil e o controle das decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 2006, p. 80).

De início, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade da demanda, isto é, interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). Os pressupostos processuais de existência e validade (art. 485, § 3º c/c art. 486, § 1º do CPC) também se afiguram preenchidos (art. 139, inc. IX c/c art. 352 do CPC).

Não se verificam pressupostos processuais negativos (litispendência ou coisa julgada).

Outrossim, inexistem nulidades (art. 276 e art. 485, § 3º do CPC) e a petição inicial é estruturalmente hígida, atendendo as prescrições dos arts. 106, 319 e 320 do CPC, afastando-se a preliminar de inépcia da inicial

No mérito, em observância ao princípio constitucional da motivação das decisões (art. 93, inc. IX da CRFB), densificado infraconstitucionalmente nos arts. 11 e 489, § 1º, inc. IV do CPC, todas as causas de pedir (art. 319, inc. III do CPC) narradas pela parte autora - bem como todas as exceções - serão analisadas de forma analítica. Afinal, esta premissa é decorrência do devido processo substancial (art. 5º, inc. LV da CRFB), do contraditório participativo (arts. 7º, 9º e 10º do CPC) e do modelo constitucional-cooperativo de processo (arts. 1º e 6º do CPC).

Trata-se de ação condenatória cujo objeto é saber se há a responsabilidade dos requeridos a justificar indenização por danos morais e materiais ante a suposta imputação do crime de roubo majorado à autora, conforme inquérito policial nº 1500275-93.2017.8.26.0157 (fls. 19-53).

Também incontroverso que houve o arquivamento de referido inquérito, por este juízo (fl. 54), porquanto as vítimas não reconheceram os proprietários do veículo como sendo os autores do delito, tampouco puderam passar características pessoais dos dois indivíduos.

Pois bem.

Assim, restou incontroverso que a autora figurou como investigada pela prática do

crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Alega a requerente que os requeridos lhe imputaram a conduta criminosa. Em contestação os requeridos aduziram que "não há qualquer acusação feita pelos Réus em desfavor da requerente ou a seu filho."

Os pedidos são improcedentes.

Dispõe o Código Civil que "a indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido" (art. 953, caput). Nessa toada, caberia a parte autora comprovar que todo dissabor e gastos que suportou e tiveram como origem a alegada falsa denúncia efetuada pelos requeridos, porém não o fez.

Com efeito, na busca da verdade dos fatos objetos da demanda, o Código de Processo Civil estabelece regras de distribuição do ônus da prova. Atribuído o ônus de provar à parte, a alegação levada a efeito, em caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, acarreta como consequência a conclusão negativa no convencimento judicial acerca de sua ocorrência no mundo fático (cf. THEODOROJUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, v. I. 44. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 281; CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. Tradução Antonio Carlos Ferreira. São Paulo: Lejus, 1999, p. 541).

Em conformidade ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, distribuindo o ônus da prova entre as partes, cabe ao demandante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao demandado a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do ex adverso (cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. III. 2. ed. São Paulo: Malheiros, p. 72-74).

Acerca do ônus da prova, ensina Ovídio A. Baptista da Silva: "O autor só poderá dar consistência objetiva à sua pretensão em juízo fazendo afirmações sobre a existência de fatos e a pertinência deles a uma relação jurídica. Enquanto ele afirma, deve naturalmente provar as afirmações que faz. Assim também o réu se, ao defender-se, tiver necessidade de fazer afirmações em sentido contrário. O réu poderá, certamente, limitar-se a negar os fatos afirmados pelo autor e esperar que este tente demonstrar a sua veracidade. Se o réu limitar-se a simples negativa, sem afirmar a existência de outros fatos incompatíveis com aqueles afirmados pelo autor, nenhum ônus de prova lhe gravará; se, todavia, também ele afirma fatos tendentes a invalidar os fatos afirmados pelo autor, caber-lhe-á o ônus de provar os fatos afirmados" (Teoria Geral do Processo, RT, 2002, 3ª ed. p. 300).

Não se observa nos documentos apresentados pela própria parte autora qualquer afirmação dos requeridos quanto à imputação do crime ocorrido em desfavor da requerente.

Veja-se:

A) Fl.33 - "(...) JOÃO VICENTE DA SILVA - JÁ QUALIFICADO NOS AUTOS (...) Após a prática do crime os dois roubadores fugiram do local do crime para local não sabido, evadindo-se em um veículo GM/Celta, cor vermelha, o qual o declarante não conseguiu visualizar a placa, apenas disse que era um GM/Celta vermelho. (...) sendo que observaram os álbuns fotográficos desta Delegacia mas não obtiveram êxito em reconhecer nenhum dos dois roubadores que realizaram o Roubo."

B) Fl.34 - "IRENO PORTELA DE OLIVEIRA - JÁ QUALIFICADO NOS AUTOS Declarante informa que as vítimas não teriam sofrido qualquer ofensa física, e informa não ser possível identificar os marginais devido a ação rápida e o capuz nas suas cabeças." Por fim, ao ver deste juízo, restou incontroverso que a identificação da placa do automóvel utilizado no roubo foi efetuada e relatada por testemunha, e não pelos requeridos, conforme relatório final de fl.49: "Por outro lado, não há como determinar se o veículo GM/ Celta de cor vermelha de propriedade da investigada ROSE MARY seria o mesmo supostamente utilizado na empreitada criminosa, visto que o veículo e seu emplacamento teria sido visualizado e anotado por terceiro não identificado e nenhuma das vítimas o visualizou no local."

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inc, I do CPC, extingo o processo (art. 316 do CPC) e julgo PARCIALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos.

Ante a sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais (arts. 82, §2º e 84 do CPC), bem como de honorários advocatícios em

favor do patrono da parte requerida, nos termos do artigo 23 da Lei no 8.906/94 e do artigo 85, caput, do CPC, que arbitro, em conformidade com o artigo 85, §2º do mesmo diploma legal, em 10% do valor da condenação, a ser corrigido (art. 389 do CC), desde seu ajuizamento, segundo a Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os juros moratórios de 1% ao mês (art. art. 406 do CC c/c art. 161, § 1º do CTN) correm do trânsito em julgado, na esteira do disposto pelo artigo 85, §16º do CPC. Determino ainda que, sem nova conclusão, caso haja recurso (principal ou adesivo), dê-se ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010 § 1º CPC). Após subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, com nossas homenagens e cautelas de estilo. Com o advento da Lei 13.105/2015, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo juízo ad quem, na forma do art. 1.010, § 3º, a seguir transcrito: “Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.” Tendo em vista a expressa revogação do art. 1.096 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento CG nº 17/2016), bem como a nova orientação trazida pelo Código de Processo Civil (art. 1.010, § 3º), proceda esta unidade judiciária conforme o Provimento CG nº 01/2020. Ao depois, anote-se neste, na movimentação unitária, o “Cód. 60690 – Trânsito em Julgado às partes – com Baixa” e, estando em termos, o “Cód. 22 - Baixa Definitiva” e o “Cód. 61615 – Arquivado Definitivamente”, conforme determinado no item 6, do Comunicado CG 1.789/2017, o que fará o presente processo ser, automaticamente, movimentado para a fila de “Processos Arquivados”. Proceda a Serventia a anotação, na hipótese de constar nos autos novos números de documento e quaisquer das partes, pedido contraposto ou litisconsórcio necessário, nos termos do disposto no item 12, Cap. IV, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Em atenção ao Provimento CG nº 03/2017, que suprimiu o art. 1.272 das Normas da Corregedoria Judicial, a sentença proferida em autos eletrônicos não está mais sujeita a registro (art. 76, § 2º das Normas de Serviço). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cubatão, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA